



PUTUSAN
Nomor 1571/Pid.B/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Cecep Baedilah Alias Ceme Bin Casim
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pagutan Rt. 007 Rw. 002 Ds. Rumpin Kec. Rumpin Kab. Bogor Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riyan Suparman als Ucok Bin Selamat
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Malimping Rt. 005 Rw. 009 Ds. Sukasari Kec. Rumpin Kab. Bogor Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 13 Desember 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1571/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 15 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1571/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 15 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME Bin CASIM dan Terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK Bin SELAMET** bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME Bin CASIM** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK Bin SELAMET** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B.6828 VTF. NO Mesin MH1JM2126KK544041 No. Rangka JM21E2521655 atas nama ZAHRA alamat Ciledug Indah 11 E 15/24 Rt 008 Rw.007 Pedurenan Karang Tengah Kota Tangerang;
 - o 1 (satu) lembar STNK asli berikut 1 (satu) buah kunci kontak berlogo Honda;

Dikembalikan kepada saksi Vika

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2025/PN Tng



- o 2 (dua) buah Kunci Leter T berikut 1 (satu) buah anak kunci;
- o 2 (dua) buah Kunci kontak palsu;
- o 1 (satu) buah kaos oblong wama Coklat;
- o 1 (satu) buah Sweatera wama Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No Pol F.4376
- FKP berikut 1 (satu) buah Kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa RIYAN SUPARMAN
Alias UCOK Bin SELAMET

- 5.** Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa mengaku terus terang, ParaTerdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa **Terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME Bin CASIM bersama terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK Bin SELAMET**, pada Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2025 bertempat Joging Track Jalur Alam Sutera Bolevard Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 20.45 Wib terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME bersama dengan terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK berkeliling menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Biru milik terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK di Daerah kawasan Alam Sutera Kecamatan Pinang Kota Tangerang tepatnya di Joging Track Jalur Alam Sutera Bolevard Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME bersama terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK melihat ada 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi Vika Mar'atus Soliha dan saksi Dewi Indah Sari mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF yang akan memarkirkan sepeda motornya di Area Joging Track. Setelah itu terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME bersama terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK berbagi tugas yaitu terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK yang bertugas mengawasi situasi lalu terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME mendekati 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF yang sudah ditinggal parkir oleh pemiliknya. Saat terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME sudah dekat dengan sepeda motor target tiba-tiba pemilik sepeda motor yaitu saksi Vika melihat lalu terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME langung berpura-pura duduk untuk mengencangkan tali sepatu dan setelah saksi Vika bersama saksi Dewi melanjutkan jogging, kemudian terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF yang terparkir dengan cara merusak lubang kunci kontak menggunakan kunci Letter T yang sudah disiapkan, sehingga sepeda motor dapat di hidupkan tanpa menggunakan kunci kontak aslinya. Kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF dibawa tanpa seijin atau sepengetahuannya pemiliknya oleh terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME ke daerah Rumpin Kabupaten Bogor untuk dijual kepada sdr. JUKI (Dpo) dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME dan terdakwa II

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2025/PN Tng



RIYAN SUPARMAN Alias UCOK kemudian dibagi-bagi masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME bersama terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK membuat saksi Vika selaku pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VIKAR'ATUS SOLIHA BINTI SUTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 20.45 Wib bertempat Joging Track Jalur Alam Sutera Bolevard Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi objek atas peristiwa tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui di kantor Kepolisian bahwa kedua terdakwa merupakan orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kedua terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi;
- Bahwa pada Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 20.45 Wib bertempat Joging Track Jalur Alam Sutera Bolevard Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang sedang jogging bersama dengan saksi Dewi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF di Area Parking Jogging Track;
- Bahwa area parkir tidak ada yang penjaganya;
- Bahwa sepeda motor terparkir dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa saat saksi bersama teman saksi Jogging saksi sempat melihat dari jarak 20 meter ada salah satu orang dari terdakwa yang duduk di atas sepeda motor saksi yang sudah dalam keadaan sepeda motor menyala;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi akan dibawa oleh orang lain, kemudian saksi langsung berteriak dan kemudian orang yang mengambil sepeda motor saksi melarikan diri;
- Bahwa pelakunya ada 2 (dua) orang diantaranya 1 (satu) orang yang membawa sepeda motor saksi dan 1 (satu) orang lagi menunggu di dekat lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya sebelum jogging saksi sudah melihat kedua orang tersebut berada di area parkir, namun saat itu saksi tidak ada curiga dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DEWI INDAH SARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 20.45 Wib bertempat Joging Track Jalur Alam Sutera Bolevard Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Vika;
- Bahwa yang menjadi objek atas peristiwa tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Vika;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama dengan saksi Vika;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui di kantor Kepolisian bahwa kedua terdakwa merupakan orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Vika;
- Bahwa kedua terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Vika selaku pemiliknya;
- Bahwa pada Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 20.45 Wib bertempat Joging Track Jalur Alam Sutera Bolevard Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang sedang jogging bersama dengan saksi Vika;
- Bahwa saksi Vika memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF di Area Parking Jogging Track;
- Bahwa area parkir tidak ada yang penjaganya;
- Bahwa sepeda motor terparkir dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa saat saksi bersama teman saksi Jogging saksi sempat melihat dari jarak 20 meter ada salah satu orang dari terdakwa yang duduk di atas sepeda motor saksi yang sudah dalam keadaan sepeda motor menyala;
- Bahwa mengetahui sepeda motor saksi akan dibawa oleh orang lain, kemudian saksi Vika langsung berteriak dan kemudian orang yang mengambil sepeda motor saksi melarikan diri;
- Bahwa pelakunya ada 2 (dua) orang diantaranya 1 (satu) orang yang membawa sepeda motor saksi dan 1 (satu) orang lagi menunggu di dekat lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya sebelum jogging saksi sudah melihat kedua orang tersebut berada di area parkir, namun saat itu saksi tidak ada curiga dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Vika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RIYON SURIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang berdinis di Polsek Pinang Kota Tangerang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 20.45 Wib bertempat Joging Track Jalur Alam Sutera Bolevard Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Vika;
- Bahwa yang menjadi objek atas peristiwa tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Vika;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cecep Baedilah dan terdakwa Riyan Suparman pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 sekira pukul 19.00 Wib di Area Parkir Joging Track Jalur Alam Sutera;
- Bahwa saksi bersama tim berada di Area Parkir Joging Track Jalur Alam Sutera sedang melakukan penyelidikan dikarenakan di lokasi tersebut sering terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa ditemukan barang bukti berupa kunci letter T;
- Bahwa kunci letter T digunakan sebagai alat untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No Pol F.4376 FKP merupakan milik terdakwa Riyan yang digunakan sebagai alat transportasi;
- Bahwa terdakwa Cecep bersama terdakwa Riyan mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 20.45 Wib bertempat Joging Track Jalur Alam Sutera Bolevard Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Vika;
- Bahwa yang menjadi objek atas peristiwa tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF merupakan milik saksi Vika;
- Bahwa cara kedua terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Vika yaitu dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan hingga lubang kunci kontak rusak dan sepeda motor dapat di hidupkan tanpa menggunakan kunci kontak aslinya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Vika;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Vika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME Bin CASIM, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 20.45 Wib bertempat Area Parkir Joging Track Jalur Alam Sutera Bolevard Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan terdakwa Riyan Suparman;
- Bahwa yang menjadi objek atas peristiwa tindak pidana pencurian tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF;
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF terparkir di Area Parkir Joging Track Jalur Alam Sutera Bolevard Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang;
- Bahwa area parkir motor tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 20.45 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa Riyan berkeliling menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Biru milik terdakwa Riyan di Daerah kawasan Alam Sutera Kecamatan Pinang Kota Tangerang tepatnya di Joging Track Jalur Alam Sutera Bolevard Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kunciran

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pinang Kota Tangerang terdakwa bersama terdakwa Riyan melihat ada 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi Vika Mar'atus Soliha dan saksi Dewi Indah Sari mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF yang akan memarkirkan sepeda motornya di Area Joging Track. Setelah itu terdakwa bersama terdakwa Riyan berbagi tugas yaitu terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Riyan yang bertugas mengawasi situasi lalu terdakwa mendekati 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF yang sudah ditinggal parkir oleh pemiliknya. Saat terdakwa sudah dekat dengan sepeda motor target tiba-tiba pemilik sepeda motor yaitu saksi Vika melihat lalu terdakwa langsung berpura-pura duduk untuk mengencangkan tali sepatu dan setelah saksi Vika bersama saksi Dewi melanjutkan jogging, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF yang terparkir dengan cara merusak lubang kunci kontak menggunakan kunci Letter T yang sudah disiapkan, sehingga sepeda motor dapat di hidupkan tanpa menggunakan kunci kontak aslinya. Kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF dibawa tanpa seijin atau sepengetahuannya pemiliknya oleh terdakwa ke daerah Rumpin Kabupaten Bogor;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF kemudian dijual kepada sdr. JUKI (Dpo) dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF kemudian di bagi masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa bersama teman terdakwa mengambil barang milik orang lain telah menimbulkan kerugian bagi korban/pemilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK Bin SELAMET, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 20.45 Wib bertempat Area Parkir Joging Track Jalur Alam Sutera Bolevard Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan terdakwa Cecep;
- Bahwa yang menjadi objek atas peristiwa tindak pidana pencurian tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF;
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF terparkir di Area Parkir Joging Track Jalur Alam Sutera Bolevard Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang;
- Bahwa area parkir motor tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 20.45 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa Cecep berkeliling menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Biru milik terdakwa di Daerah kawasan Alam Sutera Kecamatan Pinang Kota Tangerang tepatnya di Joging Track Jalur Alam Sutera Bolevard Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang terdakwa bersama terdakwa Cecep melihat ada 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi Vika Mar'atus Soliha dan saksi Dewi Indah Sari mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF yang akan memarkirkan sepeda motornya di Area Joging Track. Setelah itu terdakwa bersama terdakwa Cecep berbagi tugas yaitu terdakwa Cecep turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang bertugas mengawasi situasi lalu terdakwa Cecep mendekati 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF yang sudah ditinggal parkir oleh pemiliknya. Saat terdakwa Cecep sudah dekat dengan sepeda motor target tiba-tiba pemilik sepeda motor yaitu saksi Vika melihat lalu terdakwa Cecep langsung berpura-pura duduk untuk mengencangkan tali sepatu dan setelah saksi Vika bersama saksi Dewi melanjutkan jogging, kemudian terdakwa Cecep langsung

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF yang terparkir dengan cara merusak lubang kunci kontak menggunakan kunci Letter T yang sudah disiapkan, sehingga sepeda motor dapat di hidupkan tanpa menggunakan kunci kontak aslinya. Kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF dibawa tanpa seijin atau sepengetahuannya pemiliknya oleh terdakwa ke daerah Rumpin Kabupaten Bogor;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF kemudian dijual kepada sdr. JUKI (Dpo) dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF kemudian di bagi masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa bersama teman terdakwa mengambil barang milik orang lain telah menimbulkan kerugian bagi korban/pemilikinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B.6828 VTF. NO Mesin MH1JM2126KK544041 No. Rangka JM21E2521655 atas nama ZAHRA alamat Ciledug Indah 11 E 15/24 Rt 008 Rw.007 Pedurenan Karang Tengah Kota Tangerang;
- 1 (satu) lembar STNK asli berikut 1 (satu) buah kunci kontak berlogo Honda;
- 2 (dua) buah Kunci Leter T berikut 1 (satu) buah anak kunci;
- 2 (dua) buah Kunci kontak palsu;
- 1 (satu) buah kaos oblong wama Coklat;
- 1 (satu) buah Sweatera wama Hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No Pol F.4376 FKP berikut 1 (satu) buah Kunci kontak;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 20.45 Wib terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME bersama dengan terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK berkeliling menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Biru milik terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK di Daerah kawasan Alam Sutera Kecamatan Pinang Kota Tangerang tepatnya di Joging Track Jalur Alam Sutera Bolevard Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME bersama terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK melihat ada 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi Vika Mar'atus Soliha dan saksi Dewi Indah Sari mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF yang akan memarkirkan sepeda motornya di Area Joging Track. Setelah itu terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME bersama terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK berbagi tugas yaitu terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK yang bertugas mengawasi situasi lalu terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME mendekati 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF yang sudah ditinggal parkir oleh pemiliknya. Saat terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME sudah dekat dengan sepeda motor target tiba-tiba pemilik sepeda motor yaitu saksi Vika melihat lalu terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME langsung berpura-pura duduk untuk mengencangkan tali sepatu dan setelah saksi Vika bersama saksi Dewi melanjutkan jogging, kemudian terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF yang terparkir dengan cara merusak lubang kunci kontak menggunakan kunci Letter T yang sudah disiapkan, sehingga sepeda motor dapat di hidupkan tanpa menggunakan kunci kontak aslinya. Kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF dibawa tanpa seijin atau sepengetahuannya pemiliknya oleh terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME ke daerah Rumpin Kabupaten Bogor untuk dijual kepada sdr. JUKI (Dpo) dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME dan terdakwa II

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYAN SUPARMAN Alias UCOK kemudian dibagi-bagi masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME bersama terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK membuat saksi Vika selaku pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam perkara yang diajukan sebagai Terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME Bin CASIM dan terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK Bin SELAMET dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan yang dalam persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Tangerang, satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian bahwa terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur " Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 sekira pukul 20.45 Wib terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME bersama dengan terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK berkeliling menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Biru milik terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK di Daerah kawasan Alam Sutera Kecamatan Pinang Kota Tangerang tepatnya di Joging Track Jalur Alam Sutera Bolevard Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME bersama terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK melihat ada 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi Vika Mar'atus Soliha dan saksi Dewi Indah Sari mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF yang akan memarkirkan sepeda motornya di Area Joging Track. Setelah itu terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME bersama terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK berbagi tugas yaitu terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK yang bertugas mengawasi situasi lalu terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME mendekati 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF yang sudah ditinggal parkir oleh pemiliknya. Saat terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME sudah dekat dengan sepeda motor target tiba-tiba pemilik sepeda motor yaitu saksi Vika melihat lalu terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME langsung berpura-pura duduk untuk mengencangkan tali sepatu dan setelah saksi Vika bersama saksi Dewi melanjutkan jogging, kemudian terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF yang terparkir dengan cara merusak lubang kunci kontak menggunakan kunci Letter T yang sudah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan, sehingga sepeda motor dapat di hidupkan tanpa menggunakan kunci kontak aslinya. Kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF dibawa tanpa seijin atau sepengetahuannya pemiliknya oleh terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME ke daerah Rumpin Kabupaten Bogor untuk dijual kepada sdr. JUKI (Dpo) dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME dan terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK kemudian dibagi-bagi masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME bersama terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK membuat saksi Vika selaku pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B-6828-VTF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian *"unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Vika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Terdakwa cecep Baedilah Alias Ceme sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa Riyan Suparman belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME Bin CASIM dan Terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK Bin SELAMET, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I CECEP BAEDILAH Alias CEME Bin CASIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II RIYAN SUPARMAN Alias UCOK Bin SELAMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1571/Pid.B/2025/PN Tng



6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih tahun 2019 Nopol B.6828 VTF. NO Mesin MH1JM2126KK544041 No. Rangka JM21E2521655 atas nama ZAHRA alamat Ciledug Indah 11 E 15/24 Rt 008 Rw.007 Pedurenan Karang Tengah Kota Tangerang;
- 1 (satu) lembar STNK asli berikut 1 (satu) buah kunci kontak berlogo Honda;

Dikembalikan kepada saksi Vika

- 2 (dua) buah Kunci Leter T berikut 1 (satu) buah anak kunci;
- 2 (dua) buah Kunci kontak palsu;
- 1 (satu) buah kaos oblong wama Coklat;
- 1 (satu) buah Sweater wama Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No Pol F.4376 FKP berikut 1 (satu) buah Kunci kontak;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa RIYAN SUPARMAN
Alias UCOK Bin SELAMET**

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 oleh kami, Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Hidayat, S.H., M.H. dan Jamser Simanjuntak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Budiana Sugianti, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Prisilia Andreis, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H.

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Tri Budiana Sugianti, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)